

ที่ อทพ. ฝบห. 110 /2567

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.05 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม:

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,730.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,329,375.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,327,644.50 บาท โดยวิธีตัดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,922 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในปี 2558 และ
2. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
 - “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 400,327,644.50 บาท (สี่ร้อยล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์) แบ่งออกเป็น 1,601,310,578 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
 - โดยแบ่งออกเป็น
 - หุ้นสามัญ 1,601,310,578 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
 - หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”
3. อนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียม และการลงนามในคำขอ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ข้างต้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รวมทั้ง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือ คำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	840,553,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	จำนวน	28,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม:

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 73,801,813.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400,327,644.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 474,129,458.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ Fabrication & Construction ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญใน ISGT
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	474,129,458.25 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาท ยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,896,517,833 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,896,517,833 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

3. อนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียม และการลงนามในคำขอ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ข้างต้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือ คำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	825,637,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1895
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,181,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6865
งดออกเสียง	จำนวน	1,042,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1240
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

3.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

มติที่ประชุม:

1. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 3.40 บาท ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 453,704,666.60 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และ กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในช่วงวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2567

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	825,638,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1895
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,195,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6882
งดออกเสียง	จำนวน	1,028,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1223
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มติที่ประชุม:

1. อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) ในราคาเสนอขาย 3.40 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 550,000,000.40 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพค โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) จากผู้ขาย (ISG) โดย ISG จะนำหุ้นที่ถืออยู่ใน ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ ISGT ให้แก่ ISG นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 3.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3.36 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ISG จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ISG ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ ISG ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ISG จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทคาดว่าจะกระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในตุลาคม 2567

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	826,638,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3085
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,181,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6865
งดออกเสียง	จำนวน	42,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

(นางอาทิตย์ยา ชาญวีรกุล)

เลขานุการบริษัท